

1515567-26.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185308/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 26027722 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2185308 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON OLIVEIRA DE BRITO e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515567-26.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515567-26.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185308/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 26027722 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2185308 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON OLIVEIRA DE BRITO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

EVERTON OLIVEIRA DE BRITO e AMANTINO SILVA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia no dia 08 de julho de 2022, por volta das 12 horas, na altura do número 100, na Rua Itacambira, Brasilândia, os acusados guardavam, para entrega ao consumo de terceiros, 132 (cento e trinta e duas) porções de cocaína, com massa líquida de

66,9 gramas; 21 (vinte e uma) porções de droga popularmente conhecida como haxixe (THC), com massa líquida de 10,7 gramas; e 74 (setenta e quatro) porções de droga popularmente conhecida como maconha (THC), com massa líquida de 136,3 gramas, tal como descrito no Boletim de Ocorrência de fls. 01/04, Laudo de Constatação Provisório de fls. 15/18, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 33/34 e Exame Químico-Toxicológico a ser oportunamente juntado, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram presos em flagrante (fls. 12/13). A denúncia foi recebida (fls. 117/120), os réus foram citados (fls. 137 e 155), apresentaram resposta (fl. 162), mantido o recebimento da denúncia (fl. 168).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, sendo os réus interrogados ao final.

Nos debates, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos termos da denúncia, entendendo provadas a autoria e a materialidade do delito, assim como a declaração da perda dos bens.

A d. Defesa, por sua vez, sustentou nulidade referente à confissão informal. Informa, no mérito, pugnou a absolvição, sustentando teses referentes à aplicação de pena.

É o relatório.
Decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 12), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de exibição e apreensão (fls. 38/39), laudo de constatação (fls. 20/23), laudo pericial (fls. 124/126), laudo de objeto (fls. 173/175), bem como pela prova oral.

A autoria, todavia, não restou devidamente demonstrada.

Carlos Vinicius Pacheto Rufino (PM/Condutor) relatou que estavam em patrulhamento pela via e viram o rapaz mexendo no aparelho celular. Ao avistar a equipe, ele escondeu o aparelho após ter ligado rapidamente. Foi abordado e informou estava ali como campana e havia um terceiro que estava fazendo a venda. Ele não informou as características do terceiro, não forneceu qualquer dado. Quando entraram na viela, estava o corréu e ao lado dele, sob entulhos, foi encontrado um saco contendo as drogas descritas na denúncia. O aparelho celular foi apreendido. Não se lembra onde estava o dinheiro e não se recorda se o segundo rapaz tinha celular. Primeiro o acusado confessou. Depois foram advertidos.

Mauro Sergio de Souza Fernandes (PM) – relatou que estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas. Viram Everton sentado com o celular em mãos. Ao vir a equipe, ele tentou esconder o aparelho e acabou confessando que trabalhava como campana. O outro que estava vendendo, estava na viela. Na viela, encontraram o corréu, que também estava com celular na mão. Em varredura pelo local, foi encontrada a bolsa contendo drogas. Amantino disse que estava como olheiro no local. Diante dos fatos, voltaram até o local onde estava Everton e solicitaram para ele ligar para o primeiro número que estava no aparelho. Nesse momento, chamou no celular de Amantino. O local é conhecido como ponto de venda de drogas.

Amantino negou a prática dos fatos. Disse que foi à casa de uma conhecida e ao

retornar, viu um rapaz passando correndo. Continuou andando tranquilo. Logo vieram os policiais e relataram uma abordagem policial. Encontraram um outro rapaz abordado e depois foi apresentada uma bolsa contendo drogas. O aparelho celular que estava em seu poder foi apreendido. Nega que tenha ocorrido ligação de um para o outro. Não conhece o corréu Everton.

Everton permaneceu em silêncio durante o interrogatório.

Embora existentes elementos para o recebimento da denúncia, na prova judicial não se convolaram em certeza quanto à autoria. Isto porque o ofício de requisição da vinda de informações existentes nos aparelhos telefônicos emitido desde o recebimento da denúncia e reiterado em duas oportunidades (fls. 148/149, 181 e 184) não foi atendido. Ainda antes da audiência houve contato telefônico para a tentativa de obter o documento, que não foi disponibilizado. sequer houve informação de que tivesse sido executado. Ante tais informações, o Ministério Público desistiu da insistência na vinda da resposta, não tendo a defesa apresentado oposição. Pelo laudo de fls. 192/194 não se tem certeza de que fosse possível a realização da prova.

Desta forma, não houve prova da comunicação entre os aparelhos, tampouco que demonstrassem que os acusados tivessem efetivo envolvimento com o tráfico. Eventual conversa e contato existente entre os dois acusados não encontrou base na prova documental, senão apenas nas versões apresentadas pelos policiais. Com relação a estas, destaco que as drogas apreendidas não estavam em posse de nenhum dos réus, senão a certa distância de Amantino e não há elementos concretos a conferirem certeza de que os acusados tivessem relação direta com tais drogas. A acusação também se baseia na confissão feita na fase policial, que não se confirmou em juízo.

Ante o exposto, não há nos autos prova suficiente a convencer que os acusados estivessem, de fato, envolvidos no crime descrito, sendo de rigor a absolvição.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO os réus EVERTON OLIVEIRA DE BRITO e AMANTINO SILVA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, dados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante a decisão absolutória, revogo a prisão decretada contra o réu Amantino. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, na forma da lei.

Declaro a perda do valor apreendido, não havendo prova de origem lícita tampouco da posse efetiva. Oficie-se.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 18 de novembro de 2022.

Fabíola Oliveira Silva.

Juíza de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA